

0001267-56.2021.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... todo o processo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Fatos descritos na denúncia comprovados pela apreensão, perícia das drogas e prova oral colhida, ressaltada pela confissão da recorrente - Testemunhos policiais válidos - Penas bem dosadas, bem como o regime prisional - Recurso improvido" (Apelação 0000784-81.2010.8.26.0533; Relator(a): Ribeiro dos Santos; Comarca: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

0001267-56.2021.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001267-56.2021.8.26.0168

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Aurélio Fernandes de Jesus Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos réus PAULO GUEDES DO NASCIMENTO, vulgo "Paulo Biqueira", e MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c o artigo 61, inciso II, letra "h", ambos do Código Penal, porque no dia 10 de agosto de 2020, em horário incerto, na propriedade rural denominada "Sítio Cascata", situado no Bairro Iandara, zona rural desta cidade e comarca de Dracena/SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos e desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, 01 (uma) motosserra, da marca STIHL, modelo MS 250; 01 (uma) roçadeira, da marca STIHL, modelo costal KA 85; e 02 (duas) bicicletas, marca OGGI, aro 29, sendo uma na cor vermelha e outra na cor amarela, avaliadas, no total, em aproximadamente R\$ 5.000,00, pertencentes ao idoso Laércio Vidotti.

A denúncia foi recebida em 13/01/2021 (fls. 120/121).

Citado via edital (fls. 215), decorreu o prazo para o réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES apresentar resposta à acusação (fls. 221).

Foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES (fls. 240) e determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 241).

Pessoalmente citado (fls. 282), o réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES

apresentou resposta à acusação (fls. 289/291).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução, debates e julgamentos virtual, a ser realizada por meio de videoconferência (fls. 313/315).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela juntada de acompanhamento ambulatorial do processo no qual o réu recebeu medida de segurança, bem como a avaliação da sanidade do réu, requerendo a instauração do incidente de dependência toxicológica. No mérito, requereu a absolvição por fragilidade probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não prospera o pedido de instauração de exame pericial de dependência toxicológica formulado pela Defesa.

Em que pese o réu ter alegado ser viciado em drogas, tal alegação, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, por meio de indícios, tais como receitas médicas, prontuários ou outros elementos cognitivos, o que não ocorreu no caso presente.

Ademais, ainda que o réu tenha informado que cumpriu medida no Hospital de Custódia, é possível verificar que nos autos da execução da medida nº 0000060-56.2019.8.26.0050 (0001953-58.2015.8.26.0168), conforme certidão de fls. 336/337, foi expedido alvará de soltura em favor do réu em 31/03/2020 e julgada extinta a medida em 27/04/2021. Da mesma forma, nos autos da Execução de Medida de Segurança 0014817-89.2018.8.26.0050 (0002188-25.2015.8.26.0168), foi expedido o alvará de soltura em 31/03/2020, conforme certidões de fls. 342/343 e extinta a pena em 27/04/2021.

No caso presente, não se verificou prejuízo na capacidade de discernimento e autodeterminação do réu, sobretudo porque se recordou dos fatos no momento do interrogatório judicial, manifestando-se de forma coerente e com riqueza de detalhes, algo próprio de pessoa plenamente ciente da ilicitude da conduta que lhe foi imputada, sem se verificar situação apta a autorizar o exame almejado.

Portanto, não há evidências de que o réu esteja com a capacidade de entender o caráter ilícito do fato diminuída ou prejudicada em decorrência do uso de entorpecente. Convém repetir que não se verificou durante a audiência de instrução, debates e julgamento qualquer alteração de ânimo ou perturbação mental em decorrência do uso de drogas ou mesmo em razão da abstinência do consumo de entorpecente, tanto que o réu se recordou com riqueza de detalhes de todo o ocorrido na data dos fatos.

Nesse contexto, vale ressaltar que o exame de dependência toxicológica possui um escopo próprio e indeclinável, qual seja, apurar se o réu, em virtude da dependência de drogas, é parcialmente ou inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato. Bem por isso, há que surgir nos autos elementos seguros e convincentes de que padece de anormalidade psíquica.

Incabível, portanto, o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, pois não existe qualquer indício de que o réu esteja com a capacidade mental prejudicada a ponto de justificar a realização do exame pretendido pela Defesa.

Acresça-se que os artigos 184 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal facultam ao magistrado indeferir perícias ou outras diligências desnecessárias, assentando o Colendo Superior Tribunal de Justiça não estar "o Juiz obrigado a determinar a realização de exame de dependência toxicológica, se outros elementos de convicção justificarem a sua prescindibilidade. Precedentes" (STJ, REMS 12.173-PR, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES).

Nesse sentido:

"PRELIMINAR - NULIDADE - Desnecessário o exame de dependência toxicológica - Ré que se apresentou em perfeita normalidade durante todo o processo - Preliminar

rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Fatos descritos na denúncia comprovados pela apreensão, perícia das drogas e prova oral colhida, ressaltada pela confissão da recorrente - Testemunhos policiais válidos - Penas bem dosadas, bem como o regime prisional - Recurso improvido" (Apelação 0000784-81.2010.8.26.0533; Relator(a): Ribeiro dos Santos; Comarca: Santa Bárbara D Oeste; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 20/01/2011; Data de registro: 16/02/2011)." Desse modo, passo a analisar o mérito da pretensão.

No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.

A ação penal procede em parte.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), pelo relatório de investigações (fls. 11/14), pelo comprovante de aquisição das bicicletas (fls. 85/87), pelo comprovante de aquisição da roçadeira (fls. 88), pela declaração de aquisição da motosserra (fls. 89), pelo auto de avaliação (fls. 90), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 100/107), bem como pelos depoimentos prestados em Juízo, corroborados pelas declarações prestadas em solo policial durante a fase investigativa.

A autoria, do mesmo modo, restou inconteste e recai sobre o réu.

A vítima Laércio Vidotti disse que ao acordar, estava próximo ao local, e já deparou-se com a porta aberta e constatou a falta dos objetos descritos na denúncia. Comunicou a Polícia e registrou boletim de ocorrência. Eles arrombaram o cadeado. Afirmou que cortaram o cadeado. As bicicletas ficavam dentro da tália onde estava a motosserra. O cadeado foi danificado. O furto ocorreu na madrugada. Quando chegou oito horas da noite, de repente, apareceu Marcos junto com Carlos. Marcos disse que estava muito arrependido e lhe devolveria uma das bicicletas subtraídas. Marcos estava junto com Carlos. Na época Marcos trabalhava junto com Carlos. Marcos lhe devolveu uma das bicicletas. Marcos lhe disse que estava arrependido de ter cometido o furto. Marcos ofereceu para devolver o resto. Marcos disse que só lhe devolveria se o depoente não chamasse a Polícia. Mas não apareceu ninguém e nem os objetos. Teve prejuízo de cerca de seis mil reais (cf. mídia).

A testemunha comum Vinícius Eduardo B. Silva, investigador de polícia, disse que o réu realizou diversos furtos na cidade de Dracena. A investigação não conseguiu apurar se o réu Marcos agiu sozinho ou em conjunto com o denunciado Paulo. Marcos devolveu uma das bicicletas subtraídas. Na época do fato, Marcos estava arrependido de seus atos. Foi até ao local, trata-se de uma propriedade rural. Não se recorda se a porteira ficava aberta ou não. Acha que não teve rompimento de obstáculo. Os bens ficavam no quartinho. O réu Marcos era conhecido nos meios policiais. Marcos disse que quem furtou os bens foi Paulo Guedes e que teria lhe repassado. Marcos sabia que a bicicleta era da vítima Laércio e se arrependeu, motivo pelo qual devolveu a bicicleta (cf. mídia).

A testemunha comum Aparecido Carlos da Silva disse que estava passando pelo bar onde mora quando encontrou o réu Marquinhos que lhe disse que precisava encontrar alguém que conhecesse a pessoa de Laércio Vidotti. O depoente disse que o conhecia sim. Marcos disse que queria conversar com Laércio. Ligou para Laércio e levou Marcos para conversar com ele sobre uma bicicleta. Marcos disse que iria ganhar trinta reais para esconder a bicicleta, mas estava arrependido e queria devolver para Laércio. A bicicleta estava escondida dentro do canavial. Buscou a bicicleta e Marcos entregou para Laércio. Marcos disse que estava arrependido e teria ganhado trinta reais para esconder a bicicleta (cf. mídia).

O réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES, em seu interrogatório judicial, disse que Paulo lhe procurou com a bicicleta. Ele também estava com a roçadeira escrita com nome de Laércio Vidotti. Paulo lhe pediu que vendesse a bicicleta e saiu com a motosserra. Depois soube sobre o furto e perguntou para Carlinhos se conhecia a pessoa de Laércio Vidotti. Paulo lhe entregou a bicicleta no bairro Iandara para que o interrogando vendesse para ele. Paulo disse que estava ameaçado no bairro. Paulo queria que a bicicleta fosse trocada em trocas. O interrogando desistiu de vender porque não queria problemas. Pretendia vender a bicicleta por trezentos reais. Estava subindo com a bicicleta na rua. Arrependeu-se e escondeu a bicicleta no canavial. Falou para o Laércio que estava com a bicicleta furtada do sítio dele. Está preso atualmente por crime de furto. Estava residindo no bairro

Tônico André. Viveu um tempo em situação de rua e drogas. É solteiro e não tem filhos. Fazia bicos antes de ser preso e ganhava oitenta reais. Residia na casa de amigo. Apenas disse que uma das bicicletas estava com o interrogando. A bicicleta ficou escondida somente um dia no matagal. É usuário de "crack". Saiu do Hospital de Custódia de Taubaté em 2020. Fez um laudo psiquiátrico e foi desinternado. Recebeu tratamento ambulatorial para frequentar o CAPS (cf. mídia).

Pois bem, estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o réu praticou o crime imputado na denúncia.

Segundo o apurado, dias após o furto, o réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES devolveu uma das bicicletas, especificamente a de cor preta e vermelha (cf. termo de declaração fls. 84) alegando tê-la recebido de PAULO GUEDES DO NASCIMENTO, vulgo "Paulo Biqueira", sob o argumento de que não queria ter "problemas para seu lado". Os demais objetos não foram recuperados (cf. relatório de investigação fls. 11/14). Pois bem, ficou comprovado que as bicicletas eram de propriedade da vítima, pois ela possuía comprovante de aquisição das bicicletas feitas na empresa BIKE E CENTER SOUSA E BUTIM LTDA (cf. fls. 85/87), bem como da roçadeira e a motosserra (cf. comprovante de aquisição de fls. 88/89) que foram adquiridas da empresa DRACERAUTO Comércio de Peças para Autos e Tratores Ltda.

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos servidores policiais em Juízo gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. Nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos Policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

O elemento subjetivo "dolo" exigido pelo tipo penal restou igualmente demonstrado. O acusado dirigiu seu comportamento à prática do crime patrimonial, com vistas à subtração de bens existentes na residência da vítima.

Nesse contexto, convém frisar que encontrado o réu na posse de um dos objetos subtraídos (bicicleta), como é o caso, inverte-se o ônus da prova, devendo ele demonstrar que não é o agente que efetivamente subtraiu a "res" da vítima. De outra parte, o fato de não terem sido apreendidos os demais objetos, tal não tem o condão de eximir o réu da responsabilidade penal, haja vista que tal só acarretaria a inversão do ônus da prova.

Ademais, corroborando a prova oral, o laudo pericial do local de fls. 100/107 constatou rastros de pneus de bicicletas compatíveis com os das bicicletas subtraídas, que seguiam do interior da propriedade em direção ao bairro Iandara. Outrossim, a qualificadora do rompimento de obstáculo do furto praticado ficou devidamente demonstrada pela prova oral e sobretudo pelo laudo pericial acostado aos autos (fls. 100/107), o qual descreveu: "O acesso delituoso ao interior da tulha de madeira ocorreu mediante rompimento da corrente metálica, com uso de instrumento a guisa de corte" (Resposta ao quesito "2"); complementa, ainda, que tal instrumento é: "compatível com tesourões de poda, localizados sobre o chão, próximo a porta da tulha" (Resposta ao quesito "3" - ilustrado por foto - fls. 104).

Por sua vez, a qualificadora do concurso de agentes não ficou comprovada, diante da absolvição do corréu PAULO GUEDES DO NASCIMENTO no processo de origem (Autos nº 1501777-29.2020.8.26.0168 - consulta processual e-SAJ).

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória com relação ao réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES.

Em homenagem ao princípio constitucional de individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta maus antecedentes criminais, pois apresenta condenação criminal com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no artigo 129 "caput" do Código Penal (Autos nº 0005910-29.2015.8.26.0019 - cf. Certidão de fls. 336, com data de trânsito em julgado dia 19/01/2022 - cf. pesquisa E-Saj), e pela prática do crime previsto Art. 171 "caput" c/c Art. 14 "caput", II ambos do Código Penal (Autos nº 0009402-77.2009.8.26.0168 - cf. Certidão de fls. 342, com trânsito em julgado dia 15/02/2014).

Ademais, vislumbro que o réu apresenta conduta social reprovável, pois é contumaz na prática de delitos dessa natureza, apresentando extensa ficha criminal (cf. Certidão fls. 336/349 e Folha de Antecedentes fls. 350/369), possuindo condenações com trânsito em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio: estelionato (Autos nº 0000067-58.2014.8.26.0168 - cf. Certidão de fls. 337, com trânsito em julgado dia 18/06/2018), e furto (Autos nº 0000060-56.2019.8.26.0050, com trânsito em julgado dia 02/05/2018; Autos nº 0000872-11.2014.8.26.0168, com trânsito em julgado dia 23/02/2018; Autos nº 0007616-22.2014.8.26.0168 - cf. Certidão de fls. 341, com trânsito em julgado dia 31/10/2017; Autos nº 0007835-35.2014.8.26.0168 - cf. Certidão de fls. 341/342, com trânsito em julgado dia 13/09/2017; Autos nº 0017085-19.2018.8.26.0050 - cf. Certidão de fls. 343, com trânsito em julgado dia 24/07/2017; Autos nº 0083784-26.2017.8.26.0050 - cf. Certidão de fls. 344, com trânsito em julgado dia 02/05/2017; Autos nº 3002708-02.2013.8.26.0168 - cf. Certidão de fls. 347, com trânsito em julgado dia 02/05/2017), tudo a indicar que o seu envolvimento com o ilícito não é esporádico, sendo contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo da vida criminosa o seu meio de vida. Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência de duas agravantes: (a) reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, pois o réu ostenta condenação criminal definitiva pela prática dos crimes de furto (Autos nº 0001280-62.2017.8.26.0502 - cf. Certidão de fls. 338, com trânsito em julgado dia 27/06/2016; Autos nº 0003526-24.2020.8.26.0050 - cf. Certidão de fls. 340, com trânsito em julgado dia 23/04/2019), sendo multirreincidente específico; (b) ter sido o crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal, pois na data do fato a vítima possuía 65 (sessenta e cinco) anos (cf. fls. 84), motivo pelo qual exaspero a pena base em ½ (metade), totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal, em razão dos maus antecedentes, da multirreincidência e conduta social reprovável do réu.

Considerando que o réu ostenta maus antecedentes, é multirreincidente em crime doloso e apresenta conduta social reprovável, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu MARCOS AURÉLIO FERNANDES DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 155, § 4º, inciso I c.c o artigo 61, inciso II, letra "h", ambos do Código Penal ambos do Código Penal.

Havendo pedido expresso por parte do Ministério Público, formulado em alegações finais, fixo em favor da vítima o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal em R\$ 3.400,00 (cf. Auto de avaliação de fls. 90), correspondente aos valores dos objetos subtraídos que não foram recuperados, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tendo em vista que o réu respondeu ao presente processo em liberdade, DEFIRO ao réu o direito de, querendo, recorrer em liberdade, salvo se estiver preso em razão de outro processo.

Transitado em julgado: a) EXPEÇA-SE guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/PE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Custas ex legis.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060 /50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente.

Dracena, 27 de abril de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA